Alina Steinhauer • Carl-Goerdeler-Ring 26 • 38518 Gifhorn

BKK firmus
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Versorgungsmanagement Geldleistungen / Widerspruchsstelle
Gottlieb-Daimler-Straße 11, 28237 Bremen (Postanschrift: 28192 Bremen)
Vorab per BKK-App / Fax: 0421 6434-451 / Einschreiben m. Rückschein

Datum: 01.10.2026
Versicherte: Alina Steinhauer, geb. 01.09.1993
Versicherten-Nr.: O603571189
Ihr Bescheid: 01.10.2026 (Ref: 9650226941682)
Krankengeld-Tagessatz: 65,90 € brutto
Eilt sehr – Fristwahrung

WIDERSPRUCH UND UMFASSENDE WIDERSPRUCHSBEGRÜNDUNG

1. Gegen Ihren schriftlichen Ablehnungsbescheid vom 01.10.2026 (Ref: 9650226941682) – Betreff: Ihre Arbeitsunfähigkeit vom 22.06.2026 – sowie gegen die vorausgegangenen Mitteilungen vom 06.08. und 09.09.2026
2. Antrag auf sofortige Feststellung und Auszahlung des Krankengeldes für die operationsbedingte Arbeitsunfähigkeit ab dem 22.06.2026 (Tagessatz: 65,90 € brutto / monatlich 1.977,00 € brutto gemäß Bescheid vom 23.08.2024)
3. Einrede von Treu und Glauben (§ 242 BGB - Venire contra factum proprium): Bindungswirkung der Kassen-Kostenzusage vom 01.10.2025 bis zum 30.06.2026 / Keine treuwidrige Berufung auf die Aussteuerung
4. Nachweis eines eigenständigen somatischen Versicherungsfalls: Erstbescheinigung Dr. Lubos Kliniken & Attest Hausärztin Dorothea Jung / **Fristsetzung zur Auszahlung bis 08.10.2026**

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Widerspruchsausschusses,

hiermit lege ich gegen Ihren heute zugestellten **Ablehnungsbescheid vom 01.10.2026 (Ref: 9650226941682)** sowie gegen die vorangegangenen Verweigerungen vom 06.08.2026 und 09.09.2026 form- und fristgerecht **WIDERSPRUCH** ein.

Ich beantrage:

1. Ihren Ablehnungsbescheid vom 01.10.2026 (Ref: 9650226941682) vollumfänglich aufzuheben.
2. Meinen Anspruch auf Krankengeld (§§ 44, 46 SGB V) für die operationsbedingte Arbeitsunfähigkeit ab dem 22.06.2026 und die postoperative Rekonvaleszenz in gesetzlicher Höhe von kalendertäglich **65,90 EUR brutto** verbindlich anzuerkennen und die aufgelaufenen Beträge unverzüglich auf mein Girokonto zu überweisen.
3. Die Fortdauer meiner gesetzlichen Krankenversicherung festzustellen.
4. Mir die notwendigen Aufwendungen gemäß § 63 SGB X zu erstatten sowie fällige Geldleistungen nach § 44 SGB I mit 4 % zu verzinsen.

Frist für den Zahlungseingang auf meinem Girokonto: 08. OKTOBER 2026.

I. Streitgegenstand & Eklatanter Berechnungsirrtum der BKK firmus

Gegenstand dieses Widerspruchs ist die Bewilligung und unverzügliche Auszahlung von Krankengeld für meine am 23.06.2026 in der Fachklinik MVZ Dr. Lubos Kliniken München-Pasing durchgeführte geschlechtsangleichende Großoperation (stationärer Aufenthalt 22.06.–19.07.2026) und die unmittelbar anschließende postoperative Arbeitsunfähigkeit.
Ihr Bescheid vom 01.10.2026 leidet bereits an einem **eklatanten rechnerischen Selbstwiderspruch**: Sie behaupten auf Seite 1, mein Anspruch habe angeblich am *»18.12.2025«* geendet. Dies steht in krassem Widerspruch zu Ihrem eigenen verbindlichen **Aussteuerungsbescheid vom 03.11.2025 (Dok. 9650125178105.pdf)**, in dem Sie das Anspruchsende auf den **29.01.2026** festgesetzt und Krankengeld auch bis Ende Januar 2026 ausgezahlt haben! Diese Verwirrung in Ihrer eigenen Sachbearbeitung unterstreicht die Fehlerhaftigkeit des Bescheides.

II. Rechtliche Würdigung

1. Verbot widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB - Venire contra factum proprium)

Die BKK firmus hat die geschlechtsangleichende Operation mit Bescheid vom 15.07.2025 bewilligt (Dok. 9650114306636.pdf) und diese Kostenzusage mit Bescheid vom 01.10.2025 (Dok. 9650122075850.pdf) **ausdrücklich bis zum 30.06.2026 verlängert**.
Der Kasse war positiv bekannt, dass der chirurgische Eingriff in den Dr. Lubos Kliniken für den 23.06.2026 terminiert war. Wer als gesetzliche Krankenkasse eine stationäre Großoperation verbindlich für Ende Juni 2026 genehmigt, weiß und will zwingend, dass die Versicherte sich dieser Operation unterzieht und infolge der massiven Gewebetraumatisierung postoperativ arbeitsunfähig ist!
Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) und dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ist es einer Kasse verwehrt, einerseits eine Operation im Juni 2026 verbindlich zu bewilligen, der Versicherten dann aber das unvermeidbar daraus erwachsende Krankengeld unter Verweis auf eine angebliche Blockfrist oder die Aussteuerung zu verweigern. Dieses Verhalten ist rechtsmissbräuchlich.

2. Eigenständiger neuer Versicherungsfall & Rein somatische Arbeitsunfähigkeit

Ihre Behauptung, die Arbeitsunfähigkeit stehe *»im ursächlichen Zusammenhang mit der Aussteuerungsdiagnose«*, ist medizinisch und sozialrechtlich unzutreffend:
A. Gesetzliche Begrenzung: Die 6-Monats-Frist des § 48 Abs. 2 SGB V greift nach ständiger BSG-Rechtsprechung **nur bei Identität der Erkrankung** (»dieselbe Krankheit«). Bei Eintritt einer neuen Krankheit entsteht ein eigenständiger Anspruch auf Krankengeld.
B. Keine Identität: Bis zur Aussteuerung im Januar 2026 beruhte die Arbeitsunfähigkeit auf psychischen und seelischen Belastungszuständen (Geschlechtsdysphorie / F-Diagnosen). Die seit dem 22.06.2026 bestehende Arbeitsunfähigkeit beruht demgegenüber auf einem **völlig neuen, rein somatisch-interventionellen Krankheitsgeschehen** infolge massiver operativer Wund- und Gewebetraumatisierung (Penektomie, beidseitige Orchiektomie, Vaginoplastik/Neovagina).
C. Erstbescheinigung Dr. Lubos Kliniken: Das Krankenhaus hat die AU mit Bescheinigung vom 12.07.2026 ausdrücklich als **Erstbescheinigung** (nicht als Folgebescheinigung) ausgestellt.
D. Ärztliche Bestätigung der Hausärztin: Meine behandelnde Hausärztin **Frau Dorothea Jung (Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin, Wilhelm-Busch-Straße 2, 38542 Leiferde)** hat in ihrer fachärztlichen Bescheinigung vom 01.10.2026 verbindlich attestiert:
Die aktuelle Arbeitsunfähigkeit resultiert primär aus den somatischen OP-Folgen unter den führenden Diagnosen **ICD-10 Z98.8** (Zustand nach Großoperation), **T81.8** (postoperative Wundheilungsstörung und Gewebereaktion), **R52.2** (akuter Wundschmerz), **N99.8** (Erkrankung des Urogenitalsystems nach Eingriff) sowie **M62.88** (vollständige Aufhebung der Sitz- und Stehfähigkeit). Eine Gleichsetzung mit früheren psychischen Belastungen ist aus ärztlicher Sicht unhaltbar.

3. Lückenloser Nachweis der Arbeitsunfähigkeit & Leistungsanspruch

Die Arbeitsunfähigkeit ist seit dem 22.06.2026 lückenlos ärztlich nachgewiesen und im System der BKK firmus elektronisch erfasst: Zunächst stationär (22.06.–19.07.2026) und unmittelbar anschließend durch nahtlose Folgebescheinigungen meiner Hausärztin Frau Dorothea Jung (ab 17.07./20.07.2026, 07.08.2026 und 03.09.2026).
Der gesetzliche Anspruch auf Krankengeld (§§ 44, 46 SGB V) in Höhe des festgestellten Bruttotagessatzes von **65,90 EUR** (monatlich 1.977,00 EUR brutto gemäß Bewilligungsbescheid vom 23.08.2024, Dok. 9650073846318) besteht daher ununterbrochen fort.

III. Akute existenzielle Notlage & Fürsorgepflichtverletzung

Ich befinde mich in einer schweren postoperativen Rekonvaleszenzphase, habe mit erheblichen Wundschmerzen zu kämpfen und bin immobil. Die Wundversorgung erfordert mehrfach tägliche Spülungen und Dilatationen. In dieser Situation das Krankengeld zu verweigern und mit dem Ende des Versicherungsschutzes zu drohen, ist eine grobe Pflichtverletzung.
Dass die BKK firmus Anfang September zudem zeitweilig meinen Versichertenstatus bei der Apotheke sperrte und mein dreijähriger Sohn Noah aus der Familienversicherung ausgeblendet wurde, unterstreicht die existenzielle Härte des behördlichen Agierens.

IV. Fristsetzung & Ankündigung des gerichtlichen Eilverfahrens

Ich fordere die BKK firmus letztmalig auf, das zustehende Krankengeld ab Leistungsbeginn nach dem 22.06.2026 (Tagessatz: 65,90 € brutto) verbindlich anzuerkennen und die Auszahlung bis spätestens zum **08. OKTOBER 2026** auf mein Girokonto anzuweisen.

Sollte die Frist fruchtlos verstreichen, werde ich am 09. Oktober 2026:
1. Beim zuständigen Sozialgericht unverzüglich einen **Eilantrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86b Abs. 2 SGG** auf Auszahlung des Krankengeldes einreichen (Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund wegen akuter Existenzgefährdung sind lückenlos belegt).
2. Förmliche **Fachaufsichtsbeschwerde beim Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS)** in Bonn erheben.
3. Amtshaftungsansprüche nach § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG und Verzugszinsen nach § 44 SGB I geltend machen.

Mit Nachdruck,

_____

Alina Steinhauer

Anlage: Ärztliche Bescheinigung & sozialmedizinische Stellungnahme von Frau Dorothea Jung, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Leiferde, vom 01.10.2026